

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Philosophie • Tle T

L'Etat et le pouvoir

Philosophie – classe de Terminale technique

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en mobilisant rigoureusement les concepts du cours (contrat social, souveraineté, séparation des pouvoirs, État de droit, finalité politique). Toute affirmation doit être argumentée ; les réponses attendues sont des analyses structurées, non de simples définitions.

EXERCICE 1 Crise de légitimité et fondement de l'obligation politique

Contexte : Dans l'État fictif de Politéia, une contestation massive éclate après l'adoption par décret d'une réforme des retraites sans vote parlementaire, le gouvernement invoquant l'« urgence sociale » et l'article 49.3 de sa Constitution. Les manifestants brandissent des pancartes : « Ni contrat rompu, ni soumission forcée : le pouvoir sans consentement est tyrannie ». Le Premier ministre réplique : « L'État garantit l'ordre sans lequel point de liberté ; l'obéissance aux lois, même impopulaires, est la condition de la survie collective ».

1. Analysez le conflit à travers les trois théories classiques du fondement de l'État (force, droit divin/historique, contrat social). Quelle théorie chaque camp mobilise-t-il implicitement ? Justifiez. (4 pts)
2. La distinction entre légitimité (origine) et légalité (procédure) permet-elle de résoudre le paradoxe d'un pouvoir légal mais contesté dans sa légitimité ? Argumentez en distinguant l'obéissance par contrainte et l'obéissance par devoir moral. (4 pts)
3. En quoi la thèse de la « servitude volontaire » (La Boétie) ou celle du « droit de résistance » (Locke) éclairent-elles la situation de Politéia ? La désobéissance civile peut-elle être un acte citoyen au sein de l'État de droit ? (4 pts)

EXERCICE 2 Formes de gouvernement, séparation des pouvoirs et régime hybride

Document : Extrait fictif de la Constitution de la République de Zénithie (2020).

Art. 5 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les ministres. Il préside le Conseil des ministres. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale.

Art. 21 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions des articles 49 et 50.

Art. 49 : L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée.

Art. 16 : Lorsque les institutions de la République [...] se trouvent menacées, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances.

1. Qualifiez le régime politique de Zénithie (parlementaire, présidentiel, semi-présidentiel/régime d'assemblée). Justifiez votre réponse en croisant les critères de la responsabilité politique du gouvernement et de l'origine du pouvoir exécutif (dualisme vs monisme). (4 pts)
2. Étudiez l'article 16 au prisme de la théorie de la séparation des pouvoirs (Montesquieu, Kelsen). Cette disposition institue-t-elle une « dictature constitutionnelle » (Schmitt) ou une simple procédure d'exception ? Quels risques pour l'État de droit ? (4 pts)
3. Si le Président et la majorité parlementaire sont de bords opposés (« cohabitation »), comment s'opère le déplacement du centre de gravité du pouvoir exécutif ? Analysez les conséquences sur l'effectivité de la séparation des pouvoirs et la responsabilité démocratique. (4 pts)

EXERCICE 3 Finalité de l'État : sécurité, justice et neutralité axiologique

Étude de cas : Pour lutter contre la cybercriminalité transnationale, l'État de Méridie vote la « Loi Sécurité Numérique » : (1) Installation obligatoire de « boîtes noires » algorithmiques chez les FAI pour analyser en temps réel les métadonnées de tous les usagers (sans distinction) ; (2) Création d'un parquet spécialisé pouvant ordonner la géolocalisation et l'infiltration de groupes suspects sans contrôle judiciaire préalable (validation a posteriori sous 72h) ; (3) Interdiction du chiffrement de bout en bout non certifié par l'État.

1. Confrontée à la définition weberienne de l'État (« monopole de la violence physique légitime »), cette loi renforce-t-elle ou détournent-elle la finalité première de l'État (sécurité) ? Discutez en intégrant la distinction entre sécurité (protection) et sûreté (contrôle préventif généralisé). (4 pts)
2. En quoi cette législation pose-t-elle le problème de la neutralité axiologique de l'État (Kelsen, Rawls) ? L'État peut-il, au nom de l'efficacité, définir lui-même le « bien commun » au risque de devenir un « État éthique » (Hegel) ou totalitaire (Arendt) ? (4 pts)
3. Proposez une argumentation juridico-philosophique (principe de proportionnalité, droits fondamentaux, contrôle juridictionnel) pour encadrer l'action étatique sans nier sa finalité protectrice. Comment l'État de droit se distingue-t-il de l'État policier par la procédure ? (4 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : L'État face à la mondialisation et au numérique — mutation ou éclipse ?

Sujet de dissertation cadré : « L'État moderne, né de la concentration du pouvoir sou-

verain sur un territoire, voit aujourd'hui ses trois attributs classiques (population, territoire, souveraineté) mis à l'épreuve par la dématérialisation des échanges, la puissance des GAFAM et le droit international des droits de l'homme. »

1. Problématisez l'affirmation : en quoi la dissociation entre puissance (capacité d'agir) et souveraineté (droit suprême) constitue-t-elle le nœud théorique du défi contemporain ? (3 pts)
2. Traitez successivement :
 - La fragmentation de la souveraineté (vers le haut : UE, ONU ; vers le bas : régions, villes-mondes ; vers le côté : entreprises privées, algorithmes).
 - La redéfinition du territoire (espace numérique extraterritorial, cloud, data centers).
 - La transformation de la finalité : de l'État-providence à l'État-régulateur / État-partenaire.(7 pts)
3. Concluez en évaluant si l'on assiste à une « fin de l'État » (Badie) ou à sa « réinvention » (État en réseau, gouvernance multiniveaux). La démocratie peut-elle survivre à la dépolitisation de la gestion technique du monde ? (4 pts)